



Nr. 289 Kabinettsitzung mit dem Preußischen Staatsministerium vom 12. September 1929, 12 Uhr

R 43 I/1439 , Bl. 129-133, hier: Bl. 129-133

Anwesend ¹: von der RReg.: Wirth, Severing, Hilferding, Wissell, Schätzel, Stegerwald, Dietrich; StS Meissner, Pünder, Joël, Schmid; Generalmajor v. Schleicher; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Schäffer, Posse; Votr.LegR Eisenlohr; MinR Poerschke, Waldeck, Faaß; Referent Pohl; von Preußen: Braun, Grzesinski, Höpker-Aschoff, Hirtsiefer, Schreiber, Becker; StS Weismann, v. Seefeld, Krüger; MinDir. Brecht, Schindler, Arnoldi, Coßmann; MinR Thalau; ORegR Peiser; Protokoll: MinR Wienstein, Feßler.

Beginn: 12:00

[Tagesordnung]

[1. Arbeitslosenversicherung.]

2. Verhandlungen zwischen der Münchener Lichtspielkunst-A.G. in München und der Universum-Film-A.G. in Berlin.
3. Außerhalb der Tagesordnung: Vertretung der Reichsregierung bei Veranstaltungen der interparlamentarischen Handelskonferenz in Berlin. [...]

Den Vorsitz führte der Reichsminister für die besetzten Gebiete.

[1. Arbeitslosenversicherung.]

Der *Reichsarbeitsminister* trug den Sachverhalt vor. Er führte aus, daß nunmehr neue Vorschläge ausgearbeitet worden seien, denen seiner Kenntnis nach das Preußische Staatsministerium zugestimmt habe ². Es müsse nunmehr wohl das Reichskabinett von einer Doppelvorlage absehen ³, falls die beiliegenden Vorschläge im Reichsrat Annahme finden sollten. Er selbst könne im Kabinett nicht für diese Vorschläge stimmen.

Der *Preußische Ministerpräsident* betonte, daß die Vorschläge keine ideale Lösung darstellten. Es habe sich jedoch die Mehrheit des Preußischen Staatsministeriums auf den Boden der Vorschläge

¹ Die MinR Poerschke und Faaß sowie die pr. Ministerialbeamten außer StS Weismann waren nur zu P. 1 der Tagesordnung anwesend (Vermerk Feßlers auf der Anwesenheitsliste; R 43 I/1439 , Bl. 129, hier: Bl. 129).

² Das PrStMin. hatte am gleichen Tag beschlossen: „Die vom StMin. ernannten Mitglieder des RR haben bei der Beratung des vom RArbM vorgelegten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und ALV (RR-Drucks. Nr. 108) für den Fall, daß die RReg. sich auf den Boden der Vorschläge des Entwurfs eines Gesetzes über befristete Änderungen in der ALV stellt, diesen Vorschlägen zuzustimmen. – Dieser Beschluß wurde gegen die Stimme des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe gefaßt. – Falls die RReg. die vorerwähnten Vorschläge nicht vertritt, haben die vom StMin. ernannten Mitglieder des RR sich der Stimme zu enthalten unter Abgabe einer begründeten Erklärung.“ Der Beschluß war in Anwesenheit des StSRkei gefaßt worden (R 43 I/2287 , Bl. 260, hier: Bl. 260).

³ Der Satz begann zunächst: „Er beantragte, das RKab. solle von einer Doppelvorlage absehen.“

gestellt unter der Voraussetzung, daß das Reichskabinett denselben Beschluß fasse und diesen Standpunkt dem Reichsrat zu erkennen gebe. Nach seiner Ansicht könne der Reichsarbeitsminister jetzt nicht gegen diese Vorschläge stimmen. Es sei politisch sehr unangenehm, wenn eine derartige Haltung des Reichsarbeitsministers bekannt werden sollte. Im übrigen sei Preußen nicht in der Lage, diese Vorschläge im Reichsrat zu beantragen.

Ministerialdirektor *Dr. Schäffer* führte aus, er habe im Auftrage des Reichswirtschaftsministers folgende Erklärung abzugeben:

Der Reichswirtschaftsminister habe gegen die ursprüngliche Regierungsvorlage gestimmt. Er halte zwar die jetzigen Vorschläge für eine Verbesserung, diese Verbesserung sei jedoch nicht ausreichend, so daß er im Kabinett auch gegen diese Vorschläge stimmen müsse. Er behalte insbesondere sich und seiner Partei noch ausführlichere Stellungnahme zu der Frage der Beitragserhöhung vor.

Der *Reichsarbeitsminister* betonte, er könne unmöglich die Vorschläge als Anträge des Reichskabinetts im Reichsrat vertreten.

Der *Reichsminister des Innern* wies auf die Möglichkeit hin, daß Staatssekretär Zweigert in der entsprechenden Reichsratssitzung den Vorsitz übernehme⁴. Er selbst werde verhindert sein.

Der *Preußische Ministerpräsident* betonte nochmals, daß Preußen die Vorschläge im Reichstag⁵ nicht einbringen könne.

Der *Staatssekretär in der Reichskanzlei* bat, folgende beide Möglichkeiten zu erwägen:

Entweder könne der Berichtstatter im Reichsrat, Ministerialdirektor *Dr. Widmann*, gebeten werden, die Anträge als anonyme Anträge zu verlesen, oder Staatssekretär Zweigert könne als Vorsitzender die Verlesung der Anträge übernehmen.

In der Debatte könne dann zum Ausdruck kommen, daß die Reichsregierung den Anträgen zustimme und die Anträge sich zu eigen mache.

Staatssekretär Schmid erklärte, er wolle mit Zustimmung des Vorsitzenden die voraussichtliche Stellung der Fraktion der Deutschen Volkspartei bekannt geben⁶. Er habe mit Geheimrat Zapf Fühlung genommen. Dieser habe erklärt, daß die Fraktion noch keinen formellen Beschluß gefaßt habe, jedoch so gut wie sicher die volksparteilichen Stimmen im Plenum und im Ausschuß des Reichstags für die Anträge nicht zur Verfügung stehen würden.

Der *Reichsminister des Innern* wandte sich gegen die Haltung des Staatssekretärs Schmid⁷. Die Minister sprächen auch immer nur als Minister im Kabinett, nicht jedoch als Mitglieder ihrer Fraktion.

Der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* erklärte, er habe selbst es als erwünscht bezeichnet, die Stellung der Deutschen Volkspartei kennen zu lernen. Staatssekretär Schmid habe diese Erklärung in seinem Einverständnis abgegeben, andernfalls hätte er auch selber das Kabinett von der Stellungnahme der Deutschen Volkspartei in Kenntnis setzen können.

Der *Reichsminister des Innern* bemerkte weiter, im übrigen stehe er sachlich auf dem Standpunkt des Reichsarbeitsministers, der die Vorschläge immerhin tolerieren solle.

Staatssekretär Zweigert könne in der Reichsratssitzung den Vorsitz führen, Ministerialdirektor *Widmann* vielleicht die Anträge verlesen. Ministerialdirektor *Weigert* werde sicherlich für Auskünfte im Reichsrat zur Verfügung stehen. Im Reichskabinett wolle er sich der Abstimmung enthalten, aber in der Öffentlichkeit für die Anträge eintreten.

Der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* machte darauf aufmerksam, daß auch noch mit den Ländern Bayern, Württemberg und Sachsen verhandelt werden müsse. Diese Verhandlungen müsse nach seiner Ansicht der Reichsarbeitsminister führen.

⁴ Vgl. zur Regelung des Vorsitzes im RR und zum Einbringen der GesEntw. §§ 12, 24 der Geschäftsordnung der RReg. (RMinBlatt 1924, S. 174 f.).

⁵ So auch im Auszug aus dem Protokoll in R 43 I/2036, Bl. 102-106, hier: Bl. 102-106. Richtig muß es heißen „Reichsrat“.

⁶ Der Satz lautete zunächst: „StS Schmid erklärte, mit Zustimmung des Vorsitzenden die voraussichtliche Stellung der Fraktion der Deutschen Volkspartei bekanntgeben zu sollen.“

⁷ Der Satz lautete zunächst: „Der RIM erklärte, daß ein derartiges Vorgehen nicht üblich sei.“

Der *Reichsarbeitsminister* lehnte es auch nach einem nochmaligen Appell des Vorsitzenden ab, die Verhandlungen zu führen.

Der *Staatssekretär in der Reichskanzlei* erklärte sich seinerseits bereit, die Verhandlungsleitung in der Besprechung mit den Ländern zu übernehmen.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erklärte, seinerseits nicht für die Vorschläge des beiliegenden Gesetzentwurfs stimmen zu können, wenn der Reichswirtschaftsminister und der Reichsarbeitsminister dagegen stimmten.

Der *Reichsverkehrsminister* bat zu überlegen, ob angesichts der großen Aufgaben der nächsten Zukunft, besonders auf außenpolitischem Gebiet, eine Kabinettskrise zu verantworten sei. Die noch vorhandene Differenz falle in Anbetracht der Gesamtkosten der Sozialversicherung, die mit 5 Milliarden anzusetzen seien, nicht wesentlich ins Gewicht⁸.

Ministerialdirektor *Dr. Schäffer* erklärte, er brauche dann nicht Widerspruch zu erheben, wenn die Frage gestellt werde, ob bei Annahme der Vorschläge des beiliegenden Gesetzentwurfs im Reichsrat die Reichsregierung eine Doppelvorlage machen werde.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich bereit, in der Öffentlichkeit für den Entwurf einzutreten⁹.

Das *Reichskabinett* faßte gegen die von Ministerialdirektor *Dr. Schäffer* auftragsgemäß abgegebene Stimme des Reichswirtschaftsministers folgenden Beschluß:

a) Die Reichsregierung begrüßt es, wenn auf Grund der beiliegenden, zwischen der Reichsregierung und der Preußischen Staatsregierung vereinbarten Kompromißvorschläge die Vorlage zur Änderung des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung zustandekommt.

b) Der Reichsminister des Innern übernimmt es, Staatssekretär *Zweigert*, der in der Ausschuß- und darauffolgenden Plenarsitzung des Reichsrats den Vorsitz führen soll, dementsprechend zu instruieren. Staatssekretär *Zweigert* soll beauftragt werden, in der Reichsratssitzung die beiliegenden Kompromißvorschläge zu verlesen.

Der *Reichsverkehrsminister* warf die Frage auf, ob der Reichsrat die Vorschläge des beiliegenden Gesetzentwurfs annehmen werde.

Staatssekretär *Dr. Weismann* erwiderte, daß eine Gewißheit hierfür natürlich nicht vorhanden sei. Immerhin hoffe er auf eine Annahme der Vorschläge, vielleicht mit einer Mehrheit von vier Stimmen.

Staatssekretär *Dr. Pünder* berichtete sodann über die Beratung des Sozialpolitischen Ausschusses¹⁰. Er führte aus, daß der Ausschuß die politisch nicht wesentlichen Punkte des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung durchberaten habe und beabsichtige, spätestens am 13. September in die Verhandlung über die politisch bedeutsamen Fragen der Arbeitslosenversicherung einzutreten. Er schlug vor, daß er sofort dem Ausschuß als Willensmeinung der Kabinette des Reichs und Preußens telephonisch mitteilen solle, der Ausschuß möchte sich im Hinblick auf die zur Beilegung der Schwierigkeiten schwebenden Sonderverhandlungen bis zum 17. September vertagen.

Das *Kabinett* war damit einverstanden.

Der Vorsitzende ersuchte Staatssekretär *Dr. Pünder*, dem Ausschuß die Anschauung der Kabinette des Reichs und Preußens im Sinne der Kabinettsberatungen mitzuteilen.

⁸ Nach einer Aufstellung über den „finanziellen Stand nach den Beschlüssen des RR“ betrugen die Einnahmen und Ersparnisse 1113 Mio RM jährlich gegenüber 1119 Mio RM Ausgaben. Für den Winter 1929 wurde mit 560,5 Mio RM an Einnahmen und mit Ausgaben in Höhe von 650 Mio RM gerechnet. (17. oder 18. 9., die Durchschrift trägt die Paraphe des RK; R 43 I/2036, Bl. 129, hier: Bl. 129).

⁹ Danach gestrichen: „Er bat im übrigen, die von MinDir. *Dr. Schäffer* formulierte Frage zur Abstimmung zu stellen.“

¹⁰ Die Fassung lautete zunächst: „Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde die Verhandlung zu Punkt 2 unterbrochen, damit StS *Dr. Pünder* über die Beratungen des Sozialpolitischen Ausschusses berichten konnte.“

2. Verhandlungen zwischen der Münchener Lichtspielkunst-A.G. in München und der Universum-Film-A.G. in Berlin ¹¹.

Ministerialdirektor Posse trug den Sachstand vor. Er erklärte, daß es fraglich sei, ob die Verhandlungen zwischen der Ufa und der Emelka zum Abschluß kämen. Die finanzielle Lage der Emelka sei ungünstig ¹².

Ministerialdirektor Dr. Schöffner hielt eine Sicherung der Interessen der Reichsregierung auf Grund des bestehenden Pool-Vertrages für ausgeschlossen ¹³. Soweit es aus innerpolitischen Gründen notwendig sei, Einfluß auszuüben, käme nur der Erwerb der 51% des Aktienkapitals der Emelka in Frage.

Der *Preußische Ministerpräsident* hielt es für notwendig zu verhindern, daß die Emelka in den Besitz der Ufa käme, weil sich daraus unerwünschte innerpolitische Wirkungen ergeben würden. Die Finanzminister des Reichs und Preußens würden prüfen müssen, ob sie die zum Ankauf der 51% des Aktienkapitals der Emelka erforderlichen Mittel flüssig machen könnten.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, er würde, wenn es politisch für notwendig erachtet würde, die zur Einflußnahme auf die Emelka erforderlichen Reichsmittel im Haushaltsausschuß anfordern. Mit dem bestehenden Pool-Vertrag lasse sich ein Einfluß auf die Emelka seitens des Reichs nicht ausüben. Er halte es für möglich, die Verhandlungen zwischen der Emelka und Ufa zum Scheitern zu bringen. Nach neuesten Vorschlägen der Emelka komme in Frage, daß diese ihr Aktienkapital erhöhe, um die Umstellung auf den Tonfilm vornehmen zu können. Die Majorität der Aktien würde in den Händen der Gesellschaft bleiben. Das Reich würde gegen Verpfändung der Aktien ein Darlehen gewähren. Die Einflußnahme des Reichs auf die Gesellschaft sowie ein Vorkaufsrecht für die Aktien würden dabei sicherzustellen sein.

Dieses Vorgehen sei dem Ankauf der Aktien vorzuziehen, da sich die Entwicklung der Gesellschaft nicht voraussehen lasse. Sei das Reich Aktionär, so würde es möglicherweise gezwungen sein, späterhin noch weitere Mittel in das Unternehmen hineinzugeben. Bei Darlehnshingabe beschränke sich das Risiko des Reichs auf den Darlehnsbetrag.

Er schlage vor, festzustellen, daß das Reichsfinanzministerium weiter mit den finanziellen Verhandlungen über die Einflußnahme auf die Emelka betraut bleiben solle.

Der *Vorsitzende* stellte das Einverständnis des Kabinetts damit fest, daß der Reichsminister der Finanzen ermächtigt wird, Verhandlungen zu führen, um den dauernden Einfluß des Reichs auf die Emelka zu sichern. Wegen einer Beteiligung Preußens an den erforderlichen Maßnahmen sollen weitere Abmachungen vorbehalten bleiben ¹⁴.

¹¹ Zwischen der Emelka und der Ufa hatten Verhandlungen stattgefunden, in denen die Ufa ihre Bereitschaft erklärt hatte, 51% der Emelka-Aktien zu übernehmen. Wollte das Reich an die Stelle der Ufa als Käufer treten, hatte es 2,5 Mio RM aufzubringen. Der RT war jetzt mit einer Übernahme der Emelka durch das Reich einverstanden, der auch Preußen mit der Erwägung eigener Beteiligung zustimmte (Ministerbesprechung vom 11. 9., P. 5. Vgl. auch Severing, *Mein Lebensweg II*, S. 210 ff.).

¹² Die Emelka hatte im Jahr 1928 einen Verlust von 368 000 RM und im ersten Halbjahr 1929 einen Verlust von 962 000 RM erlitten (Berliner Tageblatt, 15.2.30).

¹³ Aus dem Poolvertrag zwischen dem Fiskus und der Emelka vom 19.1.29 ging nach Ansicht des RWiM nicht hervor, ob sich das Einverständnis des Partners bei der Aktienveräußerung nur auf ausländische oder auch auf inländische Käufer beziehe (Kabinettsvorlage vom 10. 9.; R 43 I/2499, Bl. 236 f., hier: Bl. 236 f.).

¹⁴ In den Ministerbesprechungen am 17. 9., P. 2 und 24. 10., P. 1, wurde die Übernahme der Mehrheitsaktien weiter erörtert. Die Parteien gaben ihre Zustimmung zum Kauf, und der RFM konnte am 24. 10. mitteilen, daß das Reich 61% der Aktien besitze, nachdem es dafür 3 Mio RM aufgebracht habe. Über den Anlaß zum Kauf vermerkte MinR Feßler: „Die Firma ist gekauft worden, um ihren Übergang an Hugenberg oder das Ausland zu verhindern. Für die deutsche Produktion wäre es ein schwerer Schlag, wenn die Theater der Firma in amerikanische Hände übergingen und dadurch mit mittelmäßiger amerikanischer Ware gespeist würden.“ Nach Angaben MinDir. Menzels sei die Produktion der Emelka minderwertig, so daß das Reich dafür keine Verantwortung übernehmen könne. Der RIM beabsichtige, dem juristischen Direktor zu kündigen und einen anerkannten Filmmann zu gewinnen (15.2.30; R 43 I/2500, Bl. 13, hier: Bl. 13), doch wurde vom RFMin. der Verkauf der Gesellschaft betrieben (Chefbesprechung, 25.2.30; R 43 I/880, Bl. 338-340, hier: Bl. 338-340). Die entsprechenden Verhandlungen zogen sich bis zum Kabinett Brüning hin (R 43 I/2500).

3. Außerhalb der Tagesordnung: Vertretung der Reichsregierung bei Veranstaltungen der interparlamentarischen Handelskonferenz in Berlin. [...]

Zitierhinweis

Nr. 289 Kabinettsitzung mit dem Preußischen Staatsministerium vom 12. September 1929, 12 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller II, bearb. von Martin Vogt, 1970, S. 923–927 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu2-D289>